

Nr. 153 Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 16. Oktober 1936, 11 Uhr

R 1501/6010, unfol. Besprechungsvermerk des MR Erbe/RIM¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichsarbeitsministerium

[ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ÄNDERUNG EINIGER VORSCHRIFTEN DER REICHSVERSICHERUNG² – RUHEN DER RENTEN BEI STAATSFEINDLICHER BETÄTIGUNG]

[...]

2. An der Besprechung im Reichs- u[nd] Pr[eußischen] Arbeitsministerium am 16. Oktober d. J. habe ich teilgenommen. Der Arbeitsminister ist damit einverstanden, daß in den § 8 des Entwurfs eines Gesetzes über die Änderung einiger Vorschriften der Reichsversicherung³ unsere Beteiligung bei der Entscheidung darüber, ob der Rentenberechtigte sich staatsfeindlich betätigt hat, eingefügt wird. Dem Vorschlag des Justizministers, die staatsfeindliche Betätigung im Wege eines gerichtlichen Verfahrens feststellen zu lassen⁴, habe ich widersprochen. Ich habe darauf hingewiesen, daß es im Wesen des nationalsozialistischen Führerstaates liege, politische Entscheidungen – und um solche handle es sich – durch die verantwortliche politische Leitung zu treffen und sie nicht den

¹ Datiert vom 19. 10. 1936. Teilnehmerverzeichnis liegt nicht an.

² Referentenentw. mit Begründung hatte der RAM am 31. 7. 1936 an RWiM, AA, RIM, RFM, StdF, RStDev., NS-AO, DAF-Sozialamt, Reichsversicherungsamt und RAVAV übersandt. Er enthielt Regelungen zur freiw. Versicherung bei Auslandstätigkeit, zur Anrechnungsfreiheit von Weihnachtsgratifikationen, zur Beschäftigung bei exterritorialen Arbeitgebern, über das Ruhen der Renten bei staatsfeindl. Betätigung sowie weitere, mehr versicherungstechn. Einzelheiten; R 2/18570, Bl. 58–73 (s. APK I 2, Reg. Nr. 21856); R 1501/6010. Da der RIM an der Entscheidung über das Vorliegen des Tatbestands staatsfeindl. Betätigung beteiligt zu werden wünschte und der RJuM Bedenken grundsätzl. Art angemeldet hatte (u. Anm. 4), war am 10. 10. 1936 zu dieser Besprechung eingeladen worden; R 1501/6010. Allgemein s. TEPPE, Sozialpolitik, S. 232; SCHNEIDER, Unterm Hakenkreuz, S. 423.

³ § 8 des GesEntw. sah für die RVO folg. neuen § 615b vor: „[1] Die Rente ruht, wenn der Berechtigte sich nach dem 30. Januar 1933 in staatsfeindlichem Sinne betätigt hat.

[2] Der Reichsarbeitsminister entscheidet, ob staatsfeindliche Betätigung vorliegt. Er bestimmt, für welche Zeit die Rente aus dem im Abs. 1 bezeichneten Grunde ruht. Er kann die Rente ganz oder zum Teil Angehörigen des Berechtigten überweisen, die sich im Inland aufhalten und von dem Berechtigten überwiegend unterhalten worden sind.

[3] Die vom Reichsarbeitsminister nach Abs. 2 getroffenen Entscheidungen binden die Versicherungsbehörden und Versicherungsträger.“ – Aus der Begründung: „Nach § 75 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiete des allgemeinen Beamten-, des Besoldungs- und des Versorgungsrechts vom 30. Juni 1933 – RGBl. I S. 433 – ruht das Recht der Beamten auf den Bezug von Wartegeld, Ruhegeld und Hinterbliebenenbezügen, wenn der Berechtigte sich im marxistischen Sinne betätigt. Dasselbe gilt für Gehaltsbezüge nach dem Wehrmachtsversorgungsgesetz und den ihm gleichstehenden Versorgungsgesetzen. Diese Regelung übernimmt der Entwurf für die Renten aus der Reichsversicherung. Der Ausdruck ‚staatsfeindliche Betätigung‘ ist dem § 2 Nr. 3 des Gesetzes über die Reichsverweisungen vom 23. März 1934 – RGBl. I S. 213 – entnommen. Die Überweisung der ruhenden Rente an die Angehörigen ist dem § 615 Abs. 1 Nr. 1 der Reichsversicherungsordnung nachgebildet. [...]“

⁴ Mit Schreiben vom 29. 9. 1936 hatte MD Volkmar/RJuM gegen § 8 eingewandt, daß das einfache Verwaltungsverfahren analog dem im Zuge der NS-Machtergreifung erlassenen Gesetz vom 30. 6. 1933 „kaum als eine Dauerregelung anzusehen“ sei. Schon der Entw. des neuen DBG (s. Dok. Nr. 8) sehe vor, „daß Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen von Beamten bei staatsfeindlicher Betätigung die Versorgungsbezüge, falls diese nicht kraft strafgerichtlichen Urteils erlöschen, nur im Wege des Dienststrafverfahrens oder, soweit es sich um Hinterbliebenenbezüge handelt, auf Grund eines Untersuchungsverfahrens entzogen oder gekürzt werden können, in dem die eidliche Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen zulässig und der Versorgungsbeachtigte zu hören ist“. Zu berücksichtigen sei ferner, daß die Renten aus der Reichsversicherung ihrer Natur nach keine Versorgungsrenten seien; „denn wenn das Reich auch Zuschüsse zu der Reichsversicherung leistet, so baut sich diese doch grundsätzlich auf der Beitragspflicht der Versicherten und der Unternehmer auf. Es würde mir daher bedenklich erscheinen, wenn das Ruhen der Renten angeordnet werden könnte, ohne daß den betroffenen Arbeitern und Angestellten die Gewähr gegeben würde, daß zuvor der Tatbestand in einem gerichtlichen oder ähnlich ausgestalteten Verfahren festgestellt wird“. R 1501/6010.

Gerichten zu überlassen. Im übrigen sei es rechtens, daß die Maßnahmen, die von den Staatspolizeistellen getroffen würden, keiner Nachprüfung in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren unterlägen⁵. Es ginge daher nicht an, jetzt hier bei der Frage, ob ein Rentenberechtigter sich staatsfeindlich betätigt habe, eine solche gerichtliche Nachprüfung zuzulassen. Die Bestimmungen über das Ruhen der Rente bei staatsfeindlicher Betätigung des Berechtigten seien im übrigen sowohl ihrem Inhalt wie ihrer Entstehungsgeschichte nach nichts anderes als eine Ergänzung der Gesetze über die Einziehung kommunistischen Vermögens vom 26. Mai 1933⁶ und über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens vom 14. Juli 1933⁷. Wenn nach diesen Bestimmungen ganze Vermögen eingezogen werden könnten, ohne daß eine gerichtliche Nachprüfung einer solchen Maßnahme stattfinde oder auch nur möglich oder für die Zukunft geplant sei, so ginge es nicht an, das Ruhen der Rente wegen staatsfeindlicher Betätigung im Wege des gerichtlichen Verfahrens feststellen zu lassen.

Die Vertreter des Arbeitsministers zeigten Verständnis für diese Ausführungen; der Vertreter des Justizministers erklärte, sich ihnen nicht anschließen zu können, indem er hauptsächlich darauf hinwies, daß im polizeilichen Verfahren die Wahrheit nicht immer mit der nötigen Sorgfalt ermittelt werde und mangels der Möglichkeit, einen Zeugen zu beeiden, auch nicht ermittelt werden könne. Schließlich erklärte der Vertreter des Justizministers, daß er sich damit begnügen wolle, wenn in die Bestimmungen über das Ruhen der Rente Vorschriften eingefügt würden, wie sie im § 6 der Ersten Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 22. Februar 1935 – Reichsgesetzbl. I S. 219⁸ – enthalten sind. Dort heißt es:

„Sie (die zuständige Verwaltungsbehörde, die vom Gericht davon benachrichtigt worden ist, daß ein ausgleichbarer Anspruch gerichtlich geltend gemacht worden ist) hat für die alsbaldige Aufklärung des Sachverhalts Sorge zu tragen. Die Aufklärung erfolgt von Amts wegen im Verwaltungswege. Die zuständige Verwaltungsbehörde kann, soweit dies zur Herbeiführung wahrheitsgemäßer Angaben erforderlich erscheint, eidliche Vernehmungen anordnen; die Vernehmung darf in diesen Fällen jedoch nur durch einen zum Richteramt befähigten Beamten erfolgen.“

Ich habe hierzu folgendes erklärt: Daß der Reichsminister des Innern die Entscheidung, wonach eine Rente wegen staatsfeindlicher Betätigung des Berechtigten zu ruhen habe, erst nach sorgfältiger Ermittlung des Sachverhalts treffen werde, sei selbstverständlich. Polizeiliche Berichte wie etwa: „Der Berechtigte hat sich staatsfeindlich betätigt“, oder: „Der Berechtigte hat eine staatsfeindliche Gesinnung“, würden für eine solche Entscheidung nicht als ausreichend angesehen werden, sondern es müßten selbstverständlich konkrete Tatsachen nachgewiesen sein. Mir erscheine eine ausdrückliche Bestimmung der vorgeschlagenen Art entbehrlich; ander[er]seits hätte ich gegen sie auch keine durchschlagenden Bedenken. Wesentlich sei, daß durch eine solche Bestimmung die Möglichkeit eidlicher Vernehmungen geschaffen würde, die sonst nicht gegeben sei.

Falls die Bestimmungen aus der Ausgleichsverordnung vom 22. Februar 1935 übernommen werden sollten, würde der § 615b der Reichsversicherungsordnung (§ 8 des Gesetzentwurfs über die Änderung einiger Vorschriften der Reichsversicherungsordnung [sic]) etwa wie folgt⁹ zu lauten haben:

„(1) Die Rente ruht, wenn der Berechtigte sich nach dem 30. Januar 1933 in staatsfeindlichem Sinne betätigt hat.

(2) Der Reichsminister des Innern entscheidet im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister, ob staatsfeindliche Betätigung vorliegt. Der Reichsminister des Innern kann zur

⁵ Vgl. die ergebnislosen Verhandlungen über eine „Verrechtlichung“ der Schutzhaft und über die Anwaltsvertretung in Schutzhaftssachen: ARH II/2, Nrr. 182, 230, 284; oben Dok. Nr. 57.

⁶ RGBl. I S. 293; s. ARH I/1, Nr. 143 P. 4.

⁷ RGBl. I S. 479; s. ARH I/1, Nr. 193 P. 1.

⁸ Vgl. ARH II/1, Nr. 68.

⁹ MR Erbe übernahm hier einen ihm unmittelbar nach der Besprechung, noch am 16. 10., übermittelten Formulierungsvorschlag des MR Wankelmuth/RAM; R 1501/6010.

Aufklärung des Sachverhalts eidliche Vernehmungen anordnen; diese Vernehmungen dürfen jedoch nur durch einen zum Richteramt¹⁰ befähigten Beamten erfolgen.

(3) der Reichsarbeitsminister bestimmt, für welche Zeit die Rente aus dem in Abs. 1, 2 bezeichneten Grunde ruht. Er kann die Rente ganz oder zum Teil Angehörigen des Berechtigten überweisen, die sich im Inland aufhalten und von dem Berechtigten überwiegend unterhalten worden sind.

(4) Die nach Abs. 2, 3 getroffenen Entscheidungen binden die Versicherungsbehörden und Versicherungsträger.“

3. Herrn Minister

d[urch] d[ie] H[an]d d[es] Herrn Abteilungsleiters I¹¹

d. d. Hd. d. Herrn Staatssekretärs¹²

mit der Bitte um Weisung vorgelegt, ob der vorstehend wiedergegebenen Fassung des Gesetzentwurfs zugestimmt werden soll. Ich schlage dies vor, nachdem m. E. besondere Bedenken gegen eine solche Vorschrift nicht bestehen und die Wünsche des Justizministers, die der Arbeitsminister insoweit unterstützt, damit befriedigt werden. Die Vorschrift würde nur die *Möglichkeit* zu eidlichen Vernehmungen geben; sie ordnet sie nicht etwa zwingend an¹³.

Erbe

¹⁰ In der späteren KabVorl. (u. Anm. 13) hier ergänzt: „oder auf Grund von Prüfungen zum höheren Verwaltungsdienste“.

¹¹ StS Stuckart; mit dessen Sichtvermerk.

¹² StS Pfundtner; mit dessen Sichtvermerk.

¹³ Frick zeichnete die Vorlage am 21. 10. 1936 mit „Ja!“ ab. Die Einverständniserklärung an den RAM verzögerte sich, weil nun der Chef der Sicherheitspolizei mit Schreiben vom 2. 11. 1936 forderte, im § 8 des Gesetzes anstatt des RIM den RFSSChDP einzusetzen: „Die Entscheidung, ob staatsfeindliche Betätigung vorliegt, ist rein politisch-polizeilicher Natur und gehört deshalb zum Geschäftsbereich des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei.“ Erbe vereitelte dies, indem er mit Billigung Pfundtners in seinem Votum vom 16. 11. zwar zugab, der RFSSChDP werde „selbstverständlich“ zu beteiligen sein bzw. die Fälle selbst zu bearbeiten haben, dagegen müsse im Gesetzestext neben dem RAM der RIM „als gleichgeordnete oberste Reichsbehörde stehenbleiben“. Diese Entscheidung teilte Frick Heydrich zugleich mit seiner Einverständniserklärung zum Gesetz am 4. 12. mit; R 1501/6010. Am 7. 12. ging der Rkei die KabVorl. zur Verabschiedung im Umlaufwege zu; R 43 II/400, Bl. 51–66. Hitler fertigte sie am 18. 12., vor Ablauf der Einspruchsfrist, vorsorglich aus, um wegen der Bestimmungen in § 5 über die Beitragsfreiheit außertarifl. Weihnachtsgratifikationen zur Rentenversicherung eine Verkündung noch vor Weihnachten zu ermöglichen (s. FV 549*): *Gesetz über die Änderung einiger Vorschriften der Reichsversicherung* vom 23. 12. 1936 (RGBl. I S. 1128). Heydrich gab im Jan. 1937 in einem Privatdienstschreiben an Stuckart („Lieber Kamerad Stuckart!“) zunächst vor, sich mit der Entscheidung Fricks abfinden zu wollen. Am 12. 6. 1937 trat er aber an die Abt. I des RIM neuerl. mit dem Antrag heran, wegen des engen Zusammenhangs der Verfahren zum Rentenentzug aus polit. Gründen mit den polizeil. Maßnahmen gegen Staatsfeinde generell dem Hauptamt Sicherheitspolizei „in allen Fällen die Federführung zu überlassen“. Obwohl bisher nur der geringere Teil der Fälle an die Sipo zur federführ. Bearbeitung abgetreten war, erklärte sich der RIM mit Schreiben vom 28. 6. 1937 nun ohne weiteres mit deren allgem. Übertragung an den RFSSChDP einverstanden; R 1501/6010.

Zitierhinweis

Nr. 153 Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 16. Oktober 1936, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d153>